LEVITATION **BEATS**

CONTRAT OFFICIEL

CONTRAT REWORKS

PRODUCTION SUR MESURE, ORIGINALE ET EXCLUSIVE

ARTISTE	*Nom de l'artiste*
TITRE DU PROJET	*Titre du morceau*
DATE	*JJ / MM / AAAA*
PRIX PAYÉ	*Prix de la commande, taxes comprises*

L'ESSENTIEL EN 30 SECONDES

Ce résumé facilite la lecture. En cas de différence, le texte complet du contrat prévaut.

SUJET	CE QUI EST CONVENU
La prestation	Une prod originale et exclusive, construite autour de ta voix, de ta démo ou de ta topline.
Prix et paiement	Le prix affiché à la commande, toutes taxes comprises, payé en une seule fois avant le début de la production.
Délai	7 à 10 jours ouvrables, à partir du paiement et de la réception de tes éléments.
Retouches	2 tours de retouches inclus.
Livrables	WAV, MP3 et pistes séparées, mix de la prod, premix de l'ensemble du morceau avec ta voix. Le mix et master final du morceau complet n'est pas inclus.
Exclusivité	La prod n'est jamais revendue ni réutilisée pour un autre artiste.
Droits d'auteur-compositeur	Partagés 50/50 : 50 % pour l'artiste (paroles et mélodie vocale, hors ajouts faits pendant la production), 50 % pour le beatmaker (composition instrumentale).
Master et droits d'interprète	100 % pour l'artiste. Le beatmaker ne perçoit aucune redevance sur le master.
Déclaration des droits	Chacun déclare sa part auprès de sa société de gestion des auteurs-compositeurs.
Crédit	« Prod. Levitation Beats » sur chaque sortie.
Remboursement	Si le beatmaker ne peut pas mener la prod à terme : remboursement intégral. Prod qui ne convient pas après les 2 tours de retouches : 50 % du prix, le reste rémunère le travail fourni.
Loi applicable	Québec (Canada), sans préjudice des lois impératives de protection du pays de l'artiste.

ENTENTE DE COLLABORATION

Conclue et entrant en vigueur à la date de l'acceptation du présent contrat, entre :

LE BEATMAKER / PRODUCTEUR

Davis de LÉPINE, dit *« Levitation Beats »*

Entreprise enregistrée au Québec (Canada)

levitation.beats@gmail.com

(ci-après « BEATMAKER »)

L'ARTISTE

Prénom Nom

dit « *Alias / pseudo* »

Adresse complète

Pays de résidence *E-mail*

(ci-après « ARTISTE »)

DÉTAILS DU PROJET

TITRE DU MORCEAU

Titre du projet

STYLE / GENRE

Hip-hop, afro, R&B…

ÉLÉMENTS FOURNIS PAR L'ARTISTE

Acapella, démo, topline, référence

DÉLAI DE LIVRAISON

7 à 10 jours ouvrables

ARTICLE 1 : OBJET

Le BEATMAKER s'engage à produire une **instrumentale entièrement originale**, construite spécifiquement autour de la voix, de la démo, de la topline ou de la référence musicale fournie par l'ARTISTE. L'ARTISTE fournit les paroles et les enregistrements vocaux.

ARTICLE 2 : DÉROULEMENT DE LA PRESTATION

2.1 : Avant le début de la production, l'ARTISTE fournit un ou plusieurs des éléments suivants : une acapella, une démo posée sur un type beat, une topline, ou une référence sonore décrivant l'énergie et le style souhaités.

2.2 : Le BEATMAKER produit une instrumentale originale adaptée à l'ARTISTE et à son morceau. La structure du morceau est conservée ou retravaillée, selon ce que demande le projet.

2.3 : Le délai de livraison est de **7 à 10 jours ouvrables**, à compter du paiement et de la réception des éléments fournis par l'ARTISTE. Le BEATMAKER informe l'ARTISTE de tout retard.

2.4 : **Deux (2) tours de retouches** sont inclus. Chaque tour regroupe l'ensemble des retours de l'ARTISTE en une seule fois. Toute demande qui change l'orientation créative initiale, ou tout tour supplémentaire, peut être facturé après accord des PARTIES.

ARTICLE 3 : PRIX, PAIEMENT ET ACCEPTATION

3.1 : Le prix est celui affiché sur la page de commande au moment du paiement, toutes taxes comprises. Il est payé **en une seule fois, avant le début de la production**, par lien de paiement sécurisé.

3.2 : Le modèle du présent contrat est mis à la disposition de l'ARTISTE avant le paiement. **Le paiement de la commande vaut acceptation du présent contrat.** Les PARTIES peuvent aussi le signer ci-dessous.

ARTICLE 4 : LIVRABLES

4.1 : Après la production, le BEATMAKER livre à l'ARTISTE : une version **WAV**, une version **MP3** et les **pistes séparées** (stems) de l'instrumentale.

4.2 : Le **mix de la production** est inclus, ainsi qu'un **premix de l'ensemble du morceau avec la voix**, fourni pour validation.

4.3 : Le **mix et master final du morceau complet n'est pas inclus** dans la prestation.

ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

5.1 : DROIT D'AUTEUR (ŒUVRE MUSICALE)

Les droits d'auteur-compositeur sur l'œuvre musicale sont partagés à parts égales : **50 %** pour l'ARTISTE (paroles et mélodie vocale, à l'exclusion des éléments ajoutés par le BEATMAKER pendant la production) et **50 %** pour le BEATMAKER (composition instrumentale).

5.2 : EXCLUSIVITÉ ET EXPLOITATION

La production est réalisée à titre **exclusif** pour l'ARTISTE. Le BEATMAKER s'engage à ne pas la réutiliser, la revendre ni la céder à un autre artiste ou projet. L'ARTISTE peut exploiter la production dans son œuvre musicale, sur tous supports.

5.3 : BANDES MAÎTRESSES (MASTER)

L'ARTISTE détient **100 %** des bandes maîtresses. Le BEATMAKER ne perçoit aucune redevance sur le master.

5.4 : DROITS D'INTERPRÈTE

Les droits d'interprète sont répartis comme suit (modifiable d'un commun accord écrit) : ARTISTE **100** % ; BEATMAKER **0** %.

5.5 : PRÉSENTATION DU TRAVAIL

Le BEATMAKER peut présenter des extraits de la production dans son portfolio et ses réseaux, avec l'accord de l'ARTISTE.

ARTICLE 6 : DÉCLARATION DES DROITS

6.1 : Chaque PARTIE déclare sa part de droits d'auteur-compositeur (et de droits de reproduction mécanique, le cas échéant) auprès de la société de gestion des auteurs-compositeurs compétente. L'ARTISTE déclare la sienne auprès de la société de son **pays de résidence**. Le BEATMAKER déclare la sienne auprès de la **SOCAN** (Canada).

6.2 : Les déclarations respectent la répartition de l'article 5.1. Les sociétés de gestion échangent entre elles grâce à leurs accords de réciprocité.

6.3 : Chaque PARTIE communique à l'autre, dans les 7 jours de sa demande, les informations nécessaires à la déclaration (nom légal, identifiant auprès de sa société, titre et date de l'œuvre). Une liste indicative des sociétés figure en annexe.

ARTICLE 7 : CRÉDITS

La mention ***« Prod. Levitation Beats »*** doit figurer lors de toute exploitation de l'œuvre musicale par l'ARTISTE, commerciale ou non.

ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT

8.1 : **Avant le début de la production** : l'ARTISTE peut annuler sa commande par écrit tant que le BEATMAKER n'a pas commencé la production, et obtient le remboursement intégral.

8.2 : **Production impossible à mener à terme** : si le BEATMAKER ne peut pas mener la production à son terme, l'ARTISTE obtient le remboursement intégral.

8.3 : **Production qui ne convient pas** : si, après les 2 tours de retouches inclus, la production ne convient pas à l'ARTISTE, il peut demander par écrit, dans les 7 jours suivant la livraison de la version finale, le remboursement de **50 % du prix payé**. L'autre moitié rémunère le travail fourni par le BEATMAKER.

8.4 : **Effets du remboursement** : dès le remboursement, les droits de l'ARTISTE sur la production prennent fin. L'ARTISTE supprime les fichiers et ne les exploite pas. Le BEATMAKER retrouve tous ses droits sur la production et peut la réutiliser.

8.5 : **Aucun remboursement** n'est dû si la production a été publiée ou exploitée publiquement, si la demande est faite après le délai de 7 jours, ou si elle repose sur un changement de projet étranger à l'exécution de la prestation.

8.6 : Le remboursement est effectué par le moyen de paiement utilisé, dans un délai de 14 jours. Le présent article s'applique sans préjudice des droits impératifs dont l'ARTISTE bénéficie dans son pays de résidence.

ARTICLE 9 : COMMERCIALISATION

L'ARTISTE est responsable d'administrer et de commercialiser l'œuvre musicale, y compris l'enregistrement des bandes maîtresses auprès des organismes compétents. Chaque PARTIE reste responsable de la déclaration de sa propre part (article 6).

ARTICLE 10 : DURÉE ET TERRITOIRE

10.1 : La collaboration débute à l'acceptation du contrat et prend fin à la livraison finale et au paiement complet du prix. Les droits prévus aux articles 5 à 7 continuent de s'appliquer pour une durée indéterminée.

10.2 : La présente entente est consentie pour le **monde entier**.

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITÉ

Les PARTIES tiennent confidentiels les termes du présent contrat, sauf à les communiquer à leurs conseillers tenus à la même obligation, ou si la loi ou un tribunal l'exige.

ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE ET LITIGES

12.1 : Le présent contrat est régi par les lois de la **province de Québec** et les lois fédérales du Canada qui s'y appliquent.

12.2 : Les PARTIES cherchent d'abord une solution amiable par écrit pendant 30 jours. À défaut, les tribunaux du district de Montréal sont compétents.

12.3 : Lorsque l'ARTISTE agit en tant que consommateur, les articles 12.1 et 12.2 s'appliquent sans préjudice des dispositions impératives de protection du pays où il réside, y compris son droit de saisir les juridictions de ce pays si la loi l'impose.

Accepté électroniquement par le paiement de la commande, ou signé le *JJ* / *MM* / *AAAA*

SIGNATURE DU BEATMAKER / PRODUCTEUR

Davis de LÉPINE, Levitation Beats

SIGNATURE DE L'ARTISTE

Prénom Nom, alias

ANNEXE : SOCIÉTÉS DE GESTION DES AUTEURS-COMPOSITEURS

Liste indicative. L'ARTISTE vérifie la société compétente dans son pays de résidence.

PAYS DE RÉSIDENCE	SOCIÉTÉ
Canada	SOCAN
France	SACEM
Belgique	SABAM
Suisse	SUISA
États-Unis	ASCAP, BMI, SESAC ou GMR
Royaume-Uni	PRS for Music
Allemagne	GEMA
Sénégal	SODAV
Côte d'Ivoire	BURIDA
Maroc	BMDA
Autre pays	La société d'auteurs-compositeurs du pays de résidence de l'ARTISTE